

VOLUME 03 | TRIAGEM E VERIFICAÇÃO

Afinação Processual

Turma Recursal do TJPR

00 — ABERTURA

Afinar é...

[...] um dos primeiros alinhamentos que antecedem a performance: o momento de ajustar o tom de cada instrumento para que o som coletivo nasça preciso.

Assim também se inicia o trabalho da Turma Recursal do TJPR: antes do julgamento, há o cuidado de harmonizar formas, tempos e sentidos.

Conforme o Regimento Interno, compete a cada Turma Recursal processar e julgar: (i) mandados de segurança; (ii) habeas corpus; (iii) recursos inominados; (iv) embargos de declaração; (v) agravos internos; (vi) conflitos de competência; (vii) exceções de impedimento e suspeição; e (viii) agravos de instrumento.

Nesse contexto, esta Afinação Processual reúne roteiros de triagem e verificação que asseguram que cada recurso encontre seu compasso: adequação formal-processual e aptidão para a apreciação jurisdicional.

A COLEÇÃO

01

Notas Introdutórias
Identidade e estrutura

02

Mapa Temático
Classificação e referência

03

Afinação Processual
Triagem e verificação

04

Guia de Estilo
Redação e composição

ÍNDICE

Sumário

Nove roteiros de verificação, do Ministério Público às exceções de impedimento e suspeição.

00	Abertura	02
01	Ministério Público	04
02	Recurso Inominado	05
03	Agravo de Instrumento	06
04	Mandado de Segurança	07
05	Embargos de Declaração	08
06	Agravo Interno	09
07	Habeas Corpus	10
08	Conflito de Competência	11
09	Exceções de Impedimento e Suspeição	12

ORDEM DE VERIFICAÇÃO

Todos os roteiros seguem a mesma sequência: cabimento, tempestividade, representação, preparo, justiça gratuita, Ministério Público e informações adicionais; os itens próprios de cada classe, como fungibilidade e contraditório, vêm ao final. Itens que não se aplicam são omitidos, sem alterar a ordem dos demais.

01 — PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Ministério Público

Nos termos do art. 178 do CPC, o Ministério Público é intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Hipóteses

Enquadram-se nessas hipóteses, entre outras, as causas que envolvam:

- serviços públicos
- licitações
- improbidade administrativa
- direitos de indígenas e demais minorias
- direitos econômicos e de consumidores
- direitos de crianças, adolescentes, incapazes e idosos em situação de vulnerabilidade
- entes e organismos internacionais
- discriminação ou práticas atentatórias à dignidade da pessoa humana do trabalhador

▲ ATENÇÃO

A remessa ao Ministério Público não deve ser realizada quando ausente previsão legal ou necessidade concreta de intervenção, nem utilizada como expediente protelatório ou formalismo desprovido de finalidade.

Constatado o uso indevido da remessa como artifício processual, a ocorrência será analisada e os responsáveis estarão sujeitos às medidas cabíveis.

02 — ROTEIRO

Recurso Inominado

☐ Cabimento	Recurso contra sentença proferida em 1º grau, exceto a homologatória de conciliação ou de laudo arbitral
☐ Tempestividade	10 dias úteis, contados da intimação da sentença (art. 42 da Lei 9.099/95)
☐ Representação	■ Procuração (1), salvo atuação em causa própria ■ Pessoa física: documento de identidade (2) e comprovante de residência (3) ■ Pessoa jurídica: última alteração contratual ou certidão atualizada (2) ■ Diligenciar se ausente a procuração ou se ela não conferir poderes para atuar em 2º grau
☐ Preparo	■ Custas devidas em até 10 dias úteis ■ Comprovação nos autos em 48 horas (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95) ■ Isentos Estados, Municípios e autarquias; não isentas sociedades de economia mista e empresas públicas
☐ Justiça gratuita	■ Se deferida em 1º grau, presunção <i>juris tantum</i> ■ Pessoa física: IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS, se desempregada ■ Pessoa jurídica: DRE e ECF (mín. 2) e declaração contábil de contador (CRC) ■ Diligenciar apenas se persistir dúvida razoável
☐ Ministério Público	Parecer não obrigatório, salvo nas hipóteses de interesse público (ver roteiro 01)
☐ Informações adicionais	■ Contrarrazões em 10 dias úteis (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95) ■ Cabível contra decisão de impugnação ao cumprimento de sentença (Enunciado 143 do Fonaje)

03 — ROTEIRO

Agravo de Instrumento

☐ Cabimento	Recurso cabível apenas contra decisão interlocutória de 1º grau relativa a tutela cautelar ou antecipatória, para evitar dano de difícil ou incerta reparação
☐ Tempestividade	15 dias úteis, contados da intimação da decisão interlocutória
☐ Representação	■ Procuração (1), salvo atuação em causa própria ■ Pessoa física: documento de identidade (2) e comprovante de residência (3) ■ Pessoa jurídica: última alteração contratual ou certidão atualizada (2) ■ Diligenciar se ausente a procuração ou se ela não conferir poderes para atuar em 2º grau
☐ Preparo	Custas devidas (art. 15, II, da Lei 18.413/14)
☐ Justiça gratuita	■ Pessoa física: IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS, se desempregada ■ Pessoa jurídica: DRE e ECF (mín. 2) e declaração contábil de contador (CRC) ■ Diligenciar apenas se persistir dúvida razoável
☐ Ministério Público	Parecer não obrigatório, salvo nas hipóteses de interesse público
☐ Informações adicionais	■ Contrarrazões em 15 dias úteis (art. 1.019, II, do CPC) ■ A prolação de sentença em 1º grau implica a perda do objeto recursal ■ Não cabe contra decisão de impugnação ao cumprimento de sentença ■ Julgamento colegiado sem sustentação oral (art. 35, § 2º, do Regimento Interno)

04 — ROTEIRO

Mandado de Segurança

☐ Cabimento	Remédio contra atos dos Juizados Especiais quando não couber Agravo de Instrumento
☐ Tempestividade	Prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado (art. 23 da Lei 12.016/09)
☐ Representação	■ Procuração (1), salvo atuação em causa própria ■ Pessoa física: documento de identidade (2) e comprovante de residência (3) ■ Pessoa jurídica: última alteração contratual ou certidão atualizada (2) ■ Diligenciar se ausente a procuração ou se ela não conferir poderes para atuar em 2º grau
☐ Preparo	Custas devidas (art. 15, I, da Lei 18.413/14)
☐ Justiça gratuita	■ Pessoa física: IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS, se desempregada ■ Pessoa jurídica: DRE e ECF (mín. 2) e declaração contábil de contador (CRC) ■ Diligenciar apenas se persistir dúvida razoável
☐ Ministério Público	Parecer obrigatório, em 10 dias (art. 12 da Lei 12.016/09)
☐ Informações adicionais	■ Informações da autoridade coatora em 10 dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/09) ■ Admite sustentação oral no julgamento colegiado

05 — ROTEIRO

Embargos de Declaração

-
- | | |
|---|---|
| ☐ Cabimento | Recurso contra as próprias decisões do juízo da Turma Recursal, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| ☐ Tempestividade | 5 dias úteis, contados da ciência da decisão (art. 49 da Lei 9.099/95) |
|--|--|
-
- | | |
|---|--|
| ☐ Representação | <ul style="list-style-type: none">■ Procuração (1), salvo atuação em causa própria■ Pessoa física: documento de identidade (2) e comprovante de residência (3)■ Pessoa jurídica: última alteração contratual ou certidão atualizada (2)■ Diligenciar se ausente a procuração ou se ela não conferir poderes para atuar em 2º grau |
|---|--|
-
- | | |
|--|---|
| ☐ Informações adicionais | <ul style="list-style-type: none">■ Petição simples, dirigida ao mesmo órgão prolator■ Contrarrazões em 5 dias úteis (art. 1.023, § 2º, do CPC)■ Julgamento colegiado sem sustentação oral (art. 35, § 2º, do Regimento Interno)■ Interrompem o prazo para a interposição de outros recursos |
|--|---|
-
- | | |
|---|---|
| ☐ Fungibilidade | <ul style="list-style-type: none">■ Podem ser convertidos em Agravo Interno quando verificada nítida pretensão de reforma de questão já decidida■ Nesse caso, intimar a parte recorrente para complementar suas razões recursais |
|---|---|
-

06 — ROTEIRO

Agravo Interno

☐ Cabimento	Recurso contra as próprias decisões do juízo da Turma Recursal
☐ Tempestividade	15 dias úteis, contados da ciência da decisão (art. 1.021, § 2º, do CPC)
☐ Representação	■ Procuração (1), salvo atuação em causa própria ■ Pessoa física: documento de identidade (2) e comprovante de residência (3) ■ Pessoa jurídica: última alteração contratual ou certidão atualizada (2) ■ Na ausência de documentos, intimar para regularizar
☐ Preparo	Não incidem custas (art. 15, parágrafo único, II, da Lei 18.413/14)
☐ Ministério Público	Parecer não obrigatório, salvo nas hipóteses de interesse público
☐ Informações adicionais	■ Contrarrazões em 15 dias úteis (art. 1.021, § 2º, do CPC) ■ Julgamento colegiado sem sustentação oral (art. 35, § 2º, do Regimento Interno)
☐ Fungibilidade	Não se admite a conversão em Embargos de Declaração, ao contrário do que ocorre na via inversa

07 — ROTEIRO

Habeas Corpus

☐ Cabimento	Remédio que protege o direito fundamental à liberdade de locomoção contra atos ilegais ou abuso de poder que a restrinjam
☐ Tempestividade	Imprescritível: cabível enquanto subsistir ameaça à liberdade de locomoção
☐ Representação	Dispensa advogado; pode ser impetrado em nome próprio ou de outrem (art. 654 do CPP)
☐ Preparo	Não incidem custas (art. 15, parágrafo único, III, da Lei 18.413/14)
☐ Justiça gratuita	■ Presunção <i>juris tantum</i>, conforme entendimento da Turma Recursal do TJPR e do STJ ■ Diante de dúvida razoável, diligenciar pela comprovação: IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS, se desempregada
☐ Ministério Público	Parecer obrigatório em 2 dias, prévio ao julgamento (Decreto-Lei 552/69)
☐ Contraditório	Prestação de informações pela autoridade coatora (art. 662 do CPP)

08 — ROTEIRO

Conflito de Competência

☐ Cabimento	Incidente para resolver divergência entre juízos dos Juizados Especiais quanto à competência para julgar o processo
☐ Tempestividade	Sem prazo; pode ser suscitado assim que identificado o conflito (art. 953 do CPC)
☐ Representação	■ Juízes podem suscitar diretamente ■ Partes: procuração (1), salvo atuação em causa própria ■ Pessoa física: documento de identidade (2) e comprovante de residência (3) ■ Pessoa jurídica: última alteração contratual ou certidão atualizada (2)
☐ Preparo	Não incidem custas
☐ Ministério Público	Parecer obrigatório, por se tratar de matéria de interesse público, em 5 dias úteis (art. 956 do CPC)
☐ Informações adicionais	■ Informações dos juízos em 5 dias úteis ■ Julgamento colegiado sem sustentação oral (art. 35, § 2º, do Regimento Interno)

09 — ROTEIRO

Exceções de Impedimento e Suspeição

☐ Cabimento	Incidentes para afastar juízes parciais dos Juizados Especiais, seja por causas objetivas e de presunção absoluta, como o parentesco (impedimento), seja por motivos subjetivos e de presunção relativa, como a inimizade (suspeição)
☐ Tempestividade	15 dias úteis, contados do conhecimento do motivo (art. 146 do CPC)
☐ Representação	■ Procuração (1), salvo atuação em causa própria ■ Pessoa física: documento de identidade (2) e comprovante de residência (3) ■ Pessoa jurídica: última alteração contratual ou certidão atualizada (2) ■ Diligenciar se ausente a procuração ou se ela não conferir poderes para atuar em 2º grau
☐ Preparo	Não incidem custas
☐ Ministério Público	Parecer não obrigatório, salvo se o órgão for parte (art. 104 do CPP)
☐ Informações adicionais	■ Informações do juízo em 15 dias úteis ■ Julgamento colegiado sem sustentação oral (art. 35, § 2º, do Regimento Interno)

COLEÇÃO

Turma Recursal do TJPR

ELABORAÇÃO

Christian Douglas da Silva Costa

Volume 03 de 04 | Afinação Processual